



Nr. 7 Ministerbesprechung vom 3. April 1930, 13 Uhr

R 43 I/1442, Bl. 235–238

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Moldenhauer, Stegerwald, Brecht, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; StS Pünder, Meissner; Gen-Maj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 13:00

[Tagesordnung]

1. Politische Lage.
2. Personalsache.

1. Politische Lage.

Der *Reichskanzler* eröffnete die Besprechung und bat, zunächst die Frage zu klären, ob die Regierung jetzt arbeiten könne oder ob nicht trotz Ablehnung der Mißtrauensvoten eine Auflösung des Reichstags oder ein Rücktritt der Regierung geboten sei¹. Er führte aus, daß die Rede Hugenburgs für das Reichskabinett unangenehm sei². Die Deutschnationale Partei werde nach dieser Rede zusammenbleiben. Hugenberg habe ausgeführt, daß die Partei die Steuern ablehnen werde. Wenn es nicht möglich sei, die erforderlichen Steuergesetze mit Hilfe der Deutschnationalen zu machen, dann werde es erforderlich sein, den Art. 48 der RV anzuwenden und vielleicht außerdem den Reichstag aufzulösen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* bezeichnete es als unmöglich, einen Wahlkampf wegen der Steuergesetze zu führen. Man müsse aus einer derartigen Situation herauskommen. Vielleicht könne man die geplanten Steuern als Staatsnotwendigkeit bezeichnen und sie auf Grund des Art. 48 der RV in Kraft setzen.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* führt aus, daß die Haltung der Deutschnationalen Volkspartei bei der Abstimmung über die Mißtrauensvoten ganz im Sinne des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und im Sinne des Stahlhelms gelegen habe³. Die Nationalsozialisten würden heute (3. 4.) aus dem Reichsausschuß für das Volksbegehren ausscheiden⁴. Die Stellung Hugenburgs werde immer mehr erschüttert werden.

¹ In der Sitzung vom 3.4.30 hatte der RT die Mißtrauensanträge der KPD und SPD (RT-Bd. 441, Drucks. Nr. 1903 und 1904) mit 253 gegen 187 Stimmen abgelehnt (RT-Bd. 427, S. 4777).

² In der Debatte vor der Abstimmung hatte der DNVP-Vorsitzende Hugenberg angekündigt, wegen Schieles Agrarprogramm werde seine Partei gegen die Mißtrauensanträge stimmen, dennoch habe sie „gegenüber den Absichten und der Zusammensetzung des neuen Kabinetts ein weitgehendes Mißtrauen“ (RT-Bd. 427, S. 4770–4772).

³ Vgl. dazu Dok. Nr. 5.

⁴ Der „Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren“ war am 9.7.29 von der DNVP, der NSDAP und dem Stahlhelm zur Vorbereitung eines Volksbegehrens gegen den Youngplan konstituiert worden (Schultheß 1929, S. 154). „Als sofortige Antwort auf

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte, er sei durch die Rede Hugenburgs sehr bestürzt. Hugenberg habe erklärt, daß er weitgehendes Mißtrauen gegenüber der Reichsregierung habe. Wenn es jetzt zu einem Wahlkampf kommen sollte, werde die eine Seite für neue Steuern eintreten, die andere dagegen. Es könne nicht zweifelhaft sein, daß die Partei, welche für neue Steuern eintrete, sich in äußerst ungünstiger Lage befinde.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* bezeichnete es als notwendig, um des Staates willen einen Wahlkampf um Steuern zu vermeiden. Er sehe die Situation nicht als so schlimm an. Die Erklärung Hugenburgs, die Deutsch-nationale Partei würde keinen neuen Steuern zustimmen, könne nicht genügen, um jetzt schwerwiegende Maßnahmen zu beschließen. Zunächst müsse im Steueraus-schuß gekämpft werden. Wenn eine Auflösung des Reichstags unvermeidlich sei, müßten die erforderlichen Maßnahmen auf Grund des Art. 48 der RV getroffen werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete im gegenwärtigen Moment eine Auflösung des Reichstags als unmöglich. Das landwirtschaftliche Programm könne nicht durchgeführt werden, wenn nicht die Steuern angenommen würden.

Der *Reichsminister des Innern* warf die Frage auf, ob neue Steuern auf Grund des Art. 48 der RV bei präsentem Reichstag angeordnet werden könnten. Diese Frage müsse eingehend geprüft werden. Wenn man nicht so vorgehen wolle, müsse der Reichstag aufgelöst werden.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß eine Auflösung des Reichstags zur Zeit nicht in Frage komme. Wegen der Steuergesetze sei eine Auflösung des Reichstags unmöglich. Zweckmäßig sei es, ein Ermächtigungsgesetz zu verlangen und im Falle der Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes die Auflösung des Reichstags auszusprechen.

Staatssekretär Dr. Meissner führte aus, es könne gar kein Zweifel darüber bestehen, daß Art. 48 der RV auch bei Anwesenheit des Reichstags Anwendung finden könne. Dieser Fall sei schon außerordentlich häufig praktisch geworden, auch unter der Regierung des damaligen Reichskanzlers Wirth. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bezeichnete die Rede Hugenburgs als eine Art von Rückzugskanonade. Die Regierung müsse mit den Agrarvorlagen hinter den Steuergesetzen herkommen.

Der *Reichskanzler* stellte zunächst *Übereinstimmung* darüber fest, daß die Regierung jetzt arbeiten wolle und nicht etwa eine Auflösung des Reichstags oder sonstige Schritte in Frage kämen. Eine Auflösung des Reichstags bezeichnete er als unangenehm, wenn die geplanten neuen Steuergesetze vom Reichstag abgelehnt worden seien. Es werde auch unangenehm sein, wenn die auf Grund des Art. 48 der RV angeordneten neuen Steuern hinterher vom Reichstag aufgehoben würden. Deshalb werde es am zweckmäßigsten sein, notfalls ein Ermächtigungsgesetz mit allgemeinem Inhalt vom Reichstag zu erbitten und bei Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes zur Auflösung des Reichstags zu schreiten.

Der *Reichsminister des Innern* regte an, den Entwurf eines derartigen Ermächtigungsgesetzes sogleich auszuarbeiten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* betonte die Notwendigkeit, zuerst eine Durchbringung der Steuergesetze im Steuerausschuß und im Plenum des Reichstags zu versuchen.

Der *Reichskanzler* stellte *Übereinstimmung* darüber fest, daß zunächst versucht werden solle, die neuen Steuergesetze im normalen Wege der Gesetzgebung vom Reichstag beschließen zu lassen. Sollte dieser Versuch mißlingen, sei die Einbringung eines Ermächtigungsgesetzes allgemeinen Inhalts zu erwägen. Im Falle der Ablehnung dieses Gesetzes werde er die Auflösungsorder vom Herrn Reichspräsidenten erbitten ⁵.

das charakterlose, im höchsten Grade verräterische Verhalten“ der DNVP erklärte die NSDAP am 3.4.30 ihren Austritt aus dem Reichsausschuß (MNN Nr. 93, 5.4.30).

⁵ Die Auflösungsorder erhielt der RK auch ohne ein Ermächtigungsgesetz für den Fall, daß der RT die Steuervorlagen und das Agrargesetz ablehnen würde (vgl. Dok. Nr. 17, P. 2 und Dok. Nr. 18). Zur RT-Sitzung vom 12.4.30 brachte StS Pünder die Auflösungsorder mit (Pünder, Politik in der Rkei, S. 50). Durchschläge der Auflösungsorder im Nachl. Pünder, Nr. 131, Bl. 146–148.

2. Personalsache.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* machte davon Mitteilung, daß Staatssekretär Schmid ihm schriftlich mitgeteilt habe, er beabsichtige nunmehr die Amtsgeschäfte wieder zu übernehmen⁶. Staatssekretär Schmid habe gefragt, ob er, der Reichsminister für die besetzten Gebiete, hiermit einverstanden sei. Er habe erwidert, daß er keine grundsätzlichen Bedenken dagegen habe, Staatssekretär Schmid möge sich doch mit der endgültigen Antwort etwas gedulden. Er, der Reichsminister für die besetzten Gebiete, wolle diese Frage dem Kabinett unterbreiten und nicht verhehlen, daß er vor allem im Interesse eines gedeihlichen Arbeitens seines Ministeriums die baldige Übernahme der Amtsgeschäfte durch Staatssekretär Schmid für geboten erachte.

Über diesen Punkt fand eine eingehende Aussprache statt, an der sich sämtliche Mitglieder des Reichskabinetts beteiligten. Von verschiedenen Seiten wurden die allerschwersten Bedenken gegen die Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte durch Staatssekretär Schmid geäußert. Es wurde betont, daß durch eine Genehmigung der Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte ein sehr schwerwiegender Präzedenzfall in der Richtung einer Politisierung des Beamtentums geschaffen werde, die unbedingt zu vermeiden sei.

Der *Reichskanzler* stellte Übereinstimmung darüber fest, daß zunächst bis zur Osterpause, solange die jetzt bevorstehenden politischen Entscheidungen noch nicht getroffen sind, eine Änderung des bisherigen Zustandes nicht herbeigeführt werden soll. Nach diesem Termin wird sich das Reichskabinett erneut mit der Angelegenheit befassen⁷.

Der Reichsminister für die besetzten Gebiete wird gebeten, von der vorläufigen Entscheidung des Reichskabinetts Herrn Staatssekretär Schmid in Kenntnis zu setzen.

⁶ StS Schmid war am 27.12.1929 von seinen Dienstgeschäften beurlaubt worden, weil er am 14.12.29 in seiner Eigenschaft als DVP-Abg. im RT gegen das Finanzprogramm der Regierung Müller gestimmt hatte. S. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 399, P. 4.

⁷ Zum weiteren Verlauf dieser Angelegenheit s. Dok. Nr. 21, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 7 Ministerbesprechung vom 3. April 1930, 13 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 13–16 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D7>